

آشنایی با مالیات

تعریف مالیات

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانی زیر بکار برده شده است :

(اجرو پاداش) ، (زکات مال) ، (سرپرستی و چراندن گله های گوسفند) ، (در جریمه ای که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین می گیرد) ، (باج) ، (خراج) و بالاخره مالی که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود می گیرند. اما در اصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :

مالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد . مالیات ریشه تاریخی طولانی و عمیقی دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهای مدیریت اجتماعی همراه می باشد .

انواع مالیات :

مالیات ها را به دو دسته تقسی مبنی می نمایند این دو دسته عبارتند از : مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم .

مالیات های مستقیم

• انواع مالیات های مستقیم

○ مالیات بر دارایی (Property Tax)

○ مالیات بر درآمد (Income Tax)

مالیات های غیرمستقیم

• انواع مالیات های غیرمستقیم

○ مالیات بر واردات

○ مالیات بر معاملات (فروش و مصرف - Consumption & Sales Tax)

• مزایای مالیات های غیرمستقیم

• معایب مالیات های غیر مستقیم



سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۵۲ : ۱۷ : ۱۳

معایب مالیات‌های غیر مستقیم

- نامعین بودن
- هوشیارناسازی
- تورمزا بودن
- رفاه‌زدانی
- تنازلی بودن
- غیراقتصادی بودن
- گریزپذیری

۱ نامعین بودن

میزان مالیات غیرمستقیم تحمیلی بر یک کالا را همواره نمی‌توان پیش‌بینی کرد و بنابراین، دولت در پیش‌بینی درآمدی حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم دچار مشکل می‌شود.

۲ تنازلی بودن

این نوع مالیات را فقیر و ثروتمند به‌نحو یکسان می‌پردازند و به همین جهت مالیات‌های غیرمستقیم، ذاتاً تنازلی هستند و بار واقعی آنها بر فقرا در قیاس با اغنیاء بیشتر است. علاوه بر این، هنگامی‌که مالیات‌های غیرمستقیم در مورد کالا‌های ضروری اعمال شوند، خالصیت تنازلی بودن آنها بیشتر می‌شود، زیرا، بخش عمده درآمد فقرا به مصرف ضروریات می‌رسد.

۳ هوشیارناسازی

از آنجا که این نوع مالیات‌ها احساس نمی‌شوند، آگاهی‌بخش هم نخواهند بود.

۴ غیراقتصادی بودن

هر چند ظاهر این است که در گرفتن مالیات‌های غیرمستقیم، فروشندگان، عاملین بدون دستمزدی هستند، ولی در واقع هزینه جمع‌آوری در اینجا هم سنگین است. برخی از این مالیات‌ها (مثل عوارض گمرکی) به خدم و حشم زیادی محتاج هستند، ضمناً گذر کالا از میان واسطه‌های متعدد، ذره ذره مبالغی را در مالیات تعیین شده توسط دولت می‌افزاید. به عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان نهائی، زیاد می‌پردازند، ولی دولت کم دریافت می‌کند و این بر مبنای هزینه بالای واقعی در مالیات‌های غیرمستقیم است.

۵ تورمزا بودن

این خطر به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد که اخذ مالیات‌های غیرمستقیم به تورم دامن زند. این مسئله به‌خصوص زمانی بیشتر رخ می‌نماید که جامعه در دام شرایط روانی مساعد تورم قرار داشته باشد.

۶ گریزپذیری

بخش عمده‌ای از مالیات‌های غیرمستقیم اسیر گریز مالیاتی (طفره‌روی) می‌شوند. آیا کالا‌های مشمول این مالیات‌ها، درست شمارش می‌شوند؟ بخش خود مصرف تولیدات را چگونه باید در شمول این مالیات‌ها قرار داد؟ و امثال اینها، سؤالاتی هستند که ماهیت این گریز را بهتر نشان می‌دهند.

۷ رفاه‌زدانی

اگر جامعه در شرایط بازدهی صعودی نسبت به مقیاس قرار داشته باشد، تحمل مالیات‌های غیرمستقیم با افزایش آنها، موجب افزایش قیمتی بیش از افزایش هزینه خواهد شد و این به معنای کاستن از رفاه اجتماعی مصرف‌کنندگان است.



سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۵۵ : ۰۳ : ۱۳

مالیات‌های مستقیم

انواع مالیات‌های مستقیم

مالیات‌های مستقیم، مالیات‌هایی هستند که مستقیماً بر منبع درآمد وضع می‌شوند. این نوع از مالیات‌ها مستقیماً و متناسب با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می‌شود.

- اشخاص مشمول مالیات:

از نظر کلی، اشخاص مشمول مالیات، کسانی (حقوقی، حقیقی) هستند که به نص قانون ملزم به پرداخت مالیات می‌باشند.

ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر را مشمول پرداخت مالیات می‌داند:

۱. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات.

۳. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

۴. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۵. هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کند.

ماده دو قانون مزبور اشخاص زیر را مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمی‌داند:

۱. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت.

۲. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تأمین هزینه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه شود و آن قسمت از درآمد اشخاص که از محل وجوه بریه ولی‌فقیه، خمس و زکات عاید آنها می‌شود. تشخیص مدارس علوم اسلامی به عهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیئت وزیران است.

۳. موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی‌ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم عزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه با وام تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموزان، کمک به مستضعفین و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر و نذورات بقاع متبرکه می‌رسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه باشد.

۴. مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند ۳ فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیئت وزیران مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت شود.

۵. انجمن‌ها یا هیئت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور رسیده و هزینه آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تأیید شده باشد.

تبصره ۱.

شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذکور در بندهای فوق باشند، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون حسب مورد نمی‌باشد.

درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، تجاری، حق واگذاری محل، مستغلات و نقل و

انتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود بدون رعایت معافیت‌های مقرر در این قانون در هر مورد به نرخ‌های مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولین اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود و در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق به مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۲.

آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند ۳ این ماده که عاید اشخاص می‌گردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

تبصره ۳.

آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام‌المنفعه و انجمن‌های مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۵ این ماده که تا سه سال پس از انقضاء سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مذکور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود، مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسید باشد.

تبصره ۴.

آئین‌نامه اجرائی مربوط به این ماده و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

تبصره ۵.

در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آئین‌نامه اجرائی آن رعایت نشود، معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۵ این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدها سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

- مزایای مالیات‌های مستقیم:

۱. عادلانه بودن

از آنجا که مالیات‌های مستقیم تصاعدی بر پایه قدرت پرداخت استوار هستند، برابری و عدالت را بهتر تدارک می‌نمایند.

۲. اقتصادی بودن

هزینه جمع‌آوری مالیات‌های مستقیم کمتر است و بنابراین اقتصادی‌تر هستند.

۳. معین بودن

مالیات‌های مستقیم را با دقت بیشتری می‌توان اندازه‌گیری نمود و پرداخت‌کنندگان از میزان پرداخت خود خاطر جمع هستند.

۴. پاکشش بودن

ضریب کشش مالیات‌های مستقیم بالا است. به‌طور مثال مالیات بر درآمد به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای متأثر از نیازهای دفاعی و توسعه‌ای است که به‌طور غیرعادی افزایش یافته‌اند.

۵. هوشیارسازی

این نوع مالیات‌ها، آفریننده آگاهی اجتماعی در مؤدیان هستند. پرداخت‌کننده مالیات همواره احساس داشتن سهم در مخارج دولت را دارد و بنابراین، چشم‌انتظار و امیدوار است که بهره‌ای و نصیبی از راه مخارج و فعالیت‌های دولت نصیب او گردد.

- معایب مالیات‌های مستقیم:

۱. دردآفرینی

این نوع مالیات‌ها، از آنجا که مستقیم هستند برای پرداخت‌کنندگان درد فراوان به همراه دارند.

۲. پذیرفتنی نبودن

این نوع مالیات‌ها غیرقابل درک هستند. بنابراین هیچ‌کس دوست ندارد آنها را بپردازد.

۳. گریزپذیری

طفره رفتن و گریختن از مالیات‌های مستقیم بسیار میسر است و به راحتی می‌توان دولت را در این خصوص فریب داد. علت این است که مالیات مستقیم، مبتنی بر اصل صداقت است.

۴. دلبخواه بودن

گفته‌اند که این نوع مالیات‌ها، استبدادی و دلبخواه هستند، زیرا نرخ آنها را دولت خود، مستقیماً تعیین می‌نماید.



سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۵۴ : ۰۷ : ۱۳

مالیات بر درآمد (Income Tax)

نظام‌های مالیات بر درآمد +

انواع مالیات بر درآمد +

۱. الف - مالیات بر درآمد شرکت‌ها (درآمد اشخاص حقوقی)
۲. الف - مالیات بر درآمد حقوق
۳. الف - مالیات بر درآمد مشاغل
۴. الف - مالیات بر درآمد کشاورزی
۵. الف - مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)
۶. الف - مالیات بر درآمد اتفاقی
۷. الف - مالیات بر جمع درآمدهای ناشی از منابع مختلف

اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران تحت عنوان "قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت" در ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۰۹ به تصویب رسید و درآمد ویژه شرکت‌ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق‌بگیران را مشمول مالیات قرار داد.

درآمد مستغلات تابع قانون مستغلات مصوب سنبله ۱۲۹۴ بوده که به‌موجب آن از مستغلات، اعم از اینکه به اجاره واگذار شده و یا مورد استفاده شخص مالک بوده مالیات وصول می‌شده است.

دومین قانون مالیات بر درآمد در آبان‌ماه ۱۳۱۲ به تصویب رسید و از اول فروردین سال ۱۳۱۳ اجراء شد که از قانون سال ۱۳۰۹ کامل‌تر بود. این قانون در سال ۱۳۱۷ اصلاح و نرخ‌های مالیاتی در آن سال افزایش یافت.

سومین قانون مالیات بر درآمد، قانون مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۲۲ است که توسط دکتر میلسپو تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید. تاریخ اجراء آن ۱۳۲۲ و تاریخ ملغی آن ۱۳۲۵ بود، به‌موجب این قانون، قوانین مستغلات و مالیات صدی سه، و مالیات بر درآمد، ملغی شده و برای اولین بار در تاریخ ایران مجموع انواع مختلف درآمد یک شخص پس از کسر حداقل بخشودگی تابع یک نرخ مالیات قرار داده شد.

قانون مزبور در دوره فترت (۱۳۲۵) ملغی شد و از اول فروردین‌ماه سال مزبور، مالیات بر درآمد طبق قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۱۲ و قوانین اصلاحی آن و مالیات مستغلات طبق قانون سنبله ۱۲۹۴ با افزایش نرخ مالیاتی مجدداً به وضع قبل از میلسپو اعاده گردید.

چهارمین قانون مالیات بر درآمد، مصوب تیرماه ۱۳۲۸ است که تا مردادماه ۱۳۳۴ مورد اجراء بوده است. این قانون در سال ۱۳۲۸ به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده بود که بعداً در سال ۱۳۳۱ اصلاحاتی در آن به‌عمل آمد. اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۳۳۴، ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و قانون ایجاد تسهیلات مالیات مصوب اسفندماه ۱۳۳۸ و قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب خردادماه ۱۳۳۹ می‌باشد.

پنجمین قانون مالیات بر درآمد، قانون مالیات مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه بعدی مصوب ۵۲ - ۱۳۴۸ می‌باشد.

ششمین قانون مالیات بر درآمد، قانون مالیات‌های مستقیم بود که در سوم اسفندماه سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید و هم‌اکنون نیز مورد عمل می‌باشد.

دریافت صفحه ارسال به دوستان چاپ



سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۴۷ : ۰۸ : ۱۳

🔗 [نظام‌های مالیات بر درآمد](#)

☐ [نظام نرخ واحد](#)

☐ [نظام نرخ جدولی](#)

☐ [نظام نرخ مختلط](#)

🔗 [نظام نرخ واحد](#)

در این نظام، درآمدهای حاصل از تمام منابع فرد جمع می‌شود و بر تمام آنها نرخ مالیاتی واحدی اعمال می‌گردد.

🔗 [نظام نرخ جدولی](#)

در این نظام، هریک از اقلام مشخص درآمدي، مشمول نرخ متفاوت مالیاتی می‌گردد.

🔗 [نظام نرخ مختلط](#)

در این نظام، ترکیبی از خصوصیات نظام نرخ واحد و نظام نرخ جدولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دنیای کنونی، نظام‌های کامل نرخ واحد و نرخ جدولی چندان رایج نمی‌باشد. در نظام‌های نرخ واحد موجود معمولاً نرخ مؤثر در مورد سود حاصل از سرمایه و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های شخصی افراد، کمتر از سایر اقلام اعمال می‌شود. نظام‌های مختلط، در اصل همان نظام‌های نرخ جدولی هستند که به آن نرخ‌های مکملی اضافه شده است.

غالب مالیات‌های بر درآمد، براساس نظام نرخ جدولی هستند، یکی از مزیت‌های این نظام، اجراء نسبتاً آسان آن است. همچنین در این نظام، نرخ‌ها را می‌توان در مقابل اظهارنظر کمتر از واقع یا فرار مالیاتی مؤدیان تعدیل نمود.

چاپ

ارسال به دوستان

دریافت صفحه



سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۹:۱۳

انواع مالیات بر درآمد

- ☐ مالیات بر درآمد کشاورزی
- ☐ مالیات بر درآمد شرکت‌ها
- ☐ مالیات بر درآمد حقوق (Payroll Income Tax)
- ☒ مالیات بر درآمد مشاغل (Income Business Tax)
- ☒ مالیات بر درآمد اجازه املاک مستغلات (Real Estate Tax)
- ☒ مالیات بر درآمد اتفاقی
- ☐ مالیات بر جمع درآمدهای ناشی از منابع مختلف

مالیات بر درآمد کشاورزی

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیت‌های کشاورزی تحصیل می‌نماید می‌بایستی مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی گردد. لیکن ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷ درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی را از پرداخت مالیات معاف نموده است.

مالیات بر درآمد شرکت‌ها

این مالیات برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ به موجب قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت در ایران مرسوم گردیده و به تدریج در قوانین و مقررات مربوط با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغییراتی داده شد. قانونی که در حال حاضر مورد عمل می‌باشد، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. برطبق این قانون جمع درآمد شرکت‌ها و درآمدهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل می‌گردد، مشمول این نوع از مالیات است.

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق حوزه‌های مالیاتی به یکی از دو طریق زیر مشخص می‌گردد:

۱. تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک
۲. تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس

اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

۱. شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به بخش خصوصی است.
۲. شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تعلق دارد.
۳. شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه آنها به دولت یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تعلق دارد.
۴. شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به شهرداری‌ها تعلق دارد.
۵. شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه آنها به شهرداری‌ها تعلق دارد.
۶. اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکاء تشکیل شده‌اند، لیکن دارای فعالیت انتفاعی هستند.

۷. شرکت‌ها و اشخاص حقوقی خارجی

در اصلاحاتی که اخیراً در قانون مالیات‌های مستقیم به عمل آمده، معافیت‌های اعطائی در مالیات بر شرکت‌ها در ایران به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است. به طوری که درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری آنها را وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و جهادسازندگی صادر می‌کنند از تاریخ بهره‌برداری از ۴ تا ۸ سال از پرداخت مالیات معاف شده است و در صورتی که واحدهای مزبور در مناطق محروم بوده باشند، معافیت مزبور به میزان ۵۰ درصد قابل افزایش است.

همچنین مراکز فرهنگی و هنری که دارای پروانه فعالیت یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت ۵ سال و در صورت استقرار در مناطق محروم به مدت ۸ سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

صد در صد درآمد شرکت‌های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان کارگری و اتحادیه‌های آنها از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

در ایران مالیات بر شرکت‌ها به دو شکل مالیات بر شرکت‌های دولتی و مالیات بر شرکت‌های خصوصی (غیردولتی) وصول می‌شود.

مالیات بر درآمد حقوق (Payroll Income Tax)

به استناد ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به‌طور نقد یا غیرنقد تحمیل می‌کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

همچنین به استناد تبصره ماده مزبور، درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

درآمد مشمول مالیات حقوق از دو گروه الف - حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و ب - مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون تشکیل یافته است.

مالیات بر درآمد مشاغل (Income Business Tax)

به استناد ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحمیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشند.

تبصره:

درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه‌ای در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که دارای دفاتر قانونی هستند به استناد ماده ۹۴ قانون مزبور عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به‌اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته‌شده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

موارد تشخیص علی‌الرأس درآمدهای مشمول مالیات

۱. عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تا موعد مقرر قانونی برای دارندگان دفاتر قانونی تا پایان تیرماه سال بعد و برای سایر مشمولان این فصل تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد (بند یک ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم)

۲. خودداری از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار توسط مؤدی چنانچه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید، اگر این اسناد مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد (تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم)

۳. غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر اسناد و مدارک به‌نظر ممیز و تأیید سرممیز مالیاتی.

۴. قابل قبول نبودن دفاتر و اسناد و مدارک به‌علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین‌نامه‌های مربوط به تأیید هیئت سه نفره.

معافیت‌ها و مبنای نرخ مالیات بر درآمد مشاغل

به استناد ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری یا قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی‌مانده سهم هر یک از شرکاء جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت قوت هریک از شرکاء وراثت وی به‌عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به‌شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به‌طور مساوی بین آنان

تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

◀ ◀ ◀ ◀ ۱ ۲ ▶ ▶ ▶ ▶

چاپ

ارسال به دوستان

دریافت صفحه



سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۴ : ۱۰ : ۱۳

انواع مالیات بر درآمد (۲)

مالیات بر درآمد اجازه املاک مستغلات (Real Estate Tax)

به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

درآمد مشمول مالیات اجازه املاک به استناد ماده ۵۲ قانون مزبور عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجازه.

مال‌الاجاره به استناد ماده ۵۴ قانون مزبور از روی سند رسمی که در دفترخانه و در محاضر رسمی و یا در محاکم دادگستری تنظیم و امضاء می‌شود، تعیین می‌گردد و در صورتی که اجازه‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا مؤجر علاوه بر اجازه‌بهاء وجهی به‌عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجازه‌بهاء براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. به استناد مفاد ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۳/۱۳۶۹ و اصلاحیه مورخ ۱۳۷۱/۲/۷، نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجازه املاک براساس نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور صورت می‌پذیرد.

جدول زیر مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ها را نشان می‌دهد.

جدول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ها

شرح	نرخ مالیات	مالیات جمع شونده (ریال)
تا میزان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه	۱۳%	۱۳۰,۰۰۰
- تا میزان ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۸%	۳۹۰,۰۰۰
- تا میزان ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۲۵%	۷۶۵,۰۰۰
- تا میزان ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۵%	۲,۵۱۵,۰۰۰
- تا میزان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴۰%	۸,۹۱۵,۰۰۰
- تا میزان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴۵%	۲۰,۱۶۵,۰۰۰
- تا میزان ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵۰%	۴۵,۱۶۵,۰۰۰
- تا میزان ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵۳%	۱۴۹,۱۶۵,۰۰۰
- نسبت به مازاد ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵۴%	

مأخذ: مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۳/۳ و اصلاحیه قانون مورخ ۱۳۷۱/۲/۷.

نرخ‌های جدول فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول سال ۱۳۷۰ به بعد خاتمه می‌یابد، جاری بوده و در سایر موارد از ابتدای سال ۱۳۷۱ اعمال می‌شود.

📌 معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره املاک مستغلات

این معافیت‌ها به شرح موارد زیر است:

۱. محل سکونت پدر و مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک به استناد تبصره یک ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم، جاری تلقی نمی‌شود، مگر به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.
۲. هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند به استناد ماده ۵۵ قانون مزبور در احتساب درآمد مشمول مالیات، میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقدیم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.
۳. در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید به استناد ماده ۵۶ قانون مزبور تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه دریافتی مالک از این بابت معاف خواهد بود.
۴. اشخاص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی ندارند، تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار ریال از درآمد ماهیانه مشمول مالیات درآمد اجاره املاک (مستغلات) به استناد ماده ۵۷ قانون مزبور از مالیات معاف می‌باشد و چنانچه درآمد اجاره املاک آنان بیش از منافع فوق باشد مالیات بر درآمد اجاره نباید درآمد آنان را از مبلغ فوق تقبل دهد.
۵. چنانچه مالک دارای فرزند معلول یا عقب‌مانده‌ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشد، علاوه بر معافیت‌های فوق که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود به استناد تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون مزبور ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات جاری املاک آنها به ازاء هر یک از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
۶. در صورتی که سهم مال‌الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد، به استناد ماده ۵۸ قانون مزبور از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف خواهد بود.

📌 چگونگی پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)

به استناد ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مالک یا مالکین مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی هر سال درآمد اجاره خود را تا پایان تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و مالیات منطقه را نیز پرداخت کنند. در صورتی که مستأجر اشخاص حقوقی (اعم از دولتی یا خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی) باشند به استناد تبصره ۹ ماده ۵۲۳ قانون مزبور هنگام پرداخت اجاره‌بهاء مکلف هستند مالیات منطقه را براساس قانون محاسبه کسر و ظرف مدت ده روز پس از کسر و به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به مؤجر تسلیم نمایند.

📌 چگونگی محاسبه و کسر مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)

به استناد تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی (اعم از دولتی یا خصوصی یا نهادهای غیردولتی) مکلف هستند هنگام پرداخت اجاره‌بهاء، مالیات متعلق را به شرح ماده ۱۳۱ قانون مزبور محاسبه و کسر و ظرف مدت ده روز به حساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز رسید پرداخت را به مالک تسلیم کنند.

نکات مورد توجه در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات):

۱. در صورتی که مدت اجاره املاک طی سال شروع شود برای محاسبه مالیات بایستی مجموعه درآمد جاری ماه شروع قرارداد اجاره تا پایان همان سال به دست آورده و به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مزبور، مالیات منطقه را محاسبه کنیم.
۲. در صورتی که مالک مورد اجاره (املاک و مستغلات) بیش از یک نفر باشند، نخست باید درآمد اجاره به نسبت مالکیت مالکان مشخص شده و سپس براساس سهم هریک از مالکین مالیات منطقه محاسبه و کسر گردد.
۳. در مورد محاسبه مالیات درآمد جاری اشخاص حقیقی می‌بایستی اول کلیه معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون از سهم درآمد جاری ماهیانه یا سالیانه مالک کسر، سپس مالیات مابه‌التفاوت حاصله محاسبه و پرداخت گردد.
۴. در صورتی که مالک یکی از اشخاص حقوقی بوده باشد که صد در صد سرمایه آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت باشد، چون این‌گونه شرکت‌ها به استناد مفاد تبصره ۵۲ قانون مالیات‌ها از مقررات این نوع از مالیات‌ها مستثنی هستند، مستأجرین مکلف به کسر مالیات اجاره نمی‌باشند.

📌 مالیات بر درآمد اتفاقی

به استناد ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق

معاملات و یا به‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل به استناد ماده ۱۲۰ قانون مزبور عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد به بهاء روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقدیم می‌شود، مگر در مورد املاکی که در اجراء مفاد ماده ۶۴ این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره:

در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناء مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون می‌باشد درآمد مشمول موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضیین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.

معافیت‌های مالیاتی مالیات بر درآمد اتفاقی

به استناد ماده ۱۳۷ قانون مزبور موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

۱. کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شهرداری‌های یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات مبحث حقوق است.
۲. وجوه یا کمک‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.
۳. جوایزی که دولت برای تشویق صادرات، تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

نحوه رسیدگی به مالیات بر درآمد اتفاقی

به استناد ماده ۱۲۸ قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهند شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این مبحث در منبع پرداخت می‌شود، به‌عنوان پیش‌پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

مالیات بر جمع درآمدهای ناشی از منابع مختلف

به استناد ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی نسبت به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون (درآمد املاک و کشاورزی، حقوق، مشاغل اشخاص حقوقی، درآمد اتفاقی) کمتر از نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد ۸۴ و ۱۰۱ این قانون معافیت‌های حقوق و مشاغل استفاده کرده باشند، مکلف هستند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد ۸۴ و ۱۰۱ این قانون طبق نرخ‌ها مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مزبور محاسبه و پس از کسر وجوهی که به‌عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا به‌موجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده باشد تأدیه نمایند.



سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۴۷ : ۱۲ : ۱۳

مالیات‌های غیرمستقیم

+ انواع مالیات‌های غیرمستقیم

+ مزایای مالیات‌های غیرمستقیم

+ معایب مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌هایی که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیات‌های غیرمستقیم نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، مالیات‌هایی که به‌طور غیرمستقیم بر کالا‌های مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول می‌شود.

- مالیات‌های غیرمستقیم و اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته:

نقش مالیات‌های غیرمستقیم در جوامع و اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهای بیشتر توسعه‌یافته مهم‌تر است. این اهمیت از واقعیت حیات فقرانه‌ای ناشی می‌شود که عملاً پایگاه مالیات‌های مستقیم را تضعیف نموده است. این مالیات‌ها، نرخ سرمایه‌گذاری را از راه تقلیل مصرف، بالا می‌برند و ضریب افزایش پس‌انداز را رشد می‌دهند. به هر حال، روی‌آوری به مالیات‌های غیرمستقیم در این کشورها به دلایل زیر قابل توصیه است:

۱. پائین بودن امکان اخذ مالیات‌های مستقیم.

۲. نقش مؤثر مالیات‌های غیرمستقیم در تمهید و تشویق رشد اقتصادی.

۳. مالیات‌های غیرمستقیم مازاد کشاورزی در حال رشد را از بخش روستائی به بخش شهری منتقل می‌سازد. این فرآیند از راه اخذ مالیات از مزارع و کنترل مصرف کشاورزان تحقق می‌یابد.

۴. مالیات‌های غیرمستقیم، هدف تأمین درآمد برای دولت را به آسانی تحقق می‌بخشند.

چاپ

ارسال به دوستان

دریافت صفحه



سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۸ : ۱۳ : ۱۳

انواع مالیات‌های غیرمستقیم

+ مالیات بر واردات

+ مالیات بر معاملات (فروش و مصرف - Consumption & Sales Tax)

مالیات‌های غیرمستقیم را به دو دسته تقسیم‌بندی می‌نمایند که عبارت‌اند از:

الف - مالیات بر واردات

ب - مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)

مالیات بر واردات شامل موارد ذیل است:

۱. الف - حقوق گمرکی

۲. الف - سود بازرگانی

۳. الف - ۳۰ درصد عوارض اتومبیل‌های وارداتی

۴. الف - ۱۵ درصد حق ثبت سفارش کالا

۵. الف - عواید جایگزین دروازه‌ای

۶. الف - مالیات خودرو وارداتی

مالیات بر معاملات شامل موارد ذیل است:

۱. ب - مالیات بر فرآورده‌های نفتی

۲. ب - مالیات بر تولید الکل طبی و صنعتی

۳. ب - مالیات بر نوشابه‌های غیرالکلی

۴. ب - مالیات بر فروش سیگار

۵. ب - مالیات اتومبیل

۶. ب - نقل و انتقال شناورها

۷. ب - عوارض خروج از کشور

۸. ب - ۱۵ درصد اتومبیل‌های داخلی

۹. ب - مالیات نقل و انتقال اتومبیل.

۱۰. ب - مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار

۱۱. ب - مالیات نوار ضبط صوت و تصویر

۱۲. ب - مالیات فروش خاویار

۱۳. ب - موارد متفرقه.



سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۴۵ : ۱۶ : ۱۳

۵. مزایای مالیات‌های غیرمستقیم

- ❑ راحتی
- ❑ عادلانه بودن
- ❑ اثرات اجتماعی سودمند
- ❑ بازجایابی عوامل تولید
- ❑ مولد بودن
- ❑ گریزناپذیری
- ❑ باکشیش بودن
- ❑ تشکیل سرمایه
- ❑ شمول وسیع
- ❑ جانشینی برای مالیات‌های مستقیم

۷. راحتی

ما وقتی که کالائی را می‌خریم، مالیاتی را هم می‌پردازیم، ضمناً آن را نه یکجا، بلکه اندک اندک تأدیه می‌کنیم، بنابراین درد آن را احساس نمی‌کنیم.

۷. گریزناپذیری

گریزناپذیری جزء درون ذاتی مالیات‌های غیرمستقیم است و طفره رفتن مشکل است، زیرا مالیات‌ها با قیمت‌ها عجین و یک‌کاسه شده‌اند.

۷. عادلانه بودن

اگر این مالیات‌ها را بر کالاهای مورد مصرف ثروتمندان (کالاهای تجملی) متمرکز نماییم، می‌توانند ابزار عدالت شوند.

۷. باکشیش بودن

اگر این مالیات‌ها را بر کالاهای ضروری یا کالاهائی که تقاضا برای آنها بی‌کشیش است، سرشکن نماییم، باکشیش خواهند بود.

۷. اثرات اجتماعی سودمند

با ابزار مالیات‌های غیرمستقیم می‌توان مصرف کالاهای مضر و مسکرات را تحدید نمود.

۷. تشکیل سرمایه

این مالیات‌ها، سهم مصرف را در ترکیب درآمد قابل تصرف کاهش و بنابراین سهم پس‌انداز را افزایش می‌دهند. این پس‌اندازها را می‌توان در فرآیند تولید به‌کار گرفت.

۷. بازجایابی عوامل تولید

مالیات بر برخی از کالاها، تولید آنها را محدود می‌سازد و بنابراین، منابع درگیر آنها را به‌سوی تولیدات دیگری سوق می‌دهد.

۷. شمول وسیع

این مالیات‌ها را می‌توان بر دامنه وسیعی شامل کرد و بنابراین، ابزار درآمدی کارآمد برای پر کردن خزانه دولت هستند.

۷. مولد بودن

از آنجا که دامنه شمول این نوع مالیات‌ها، زیاد است، درآمد فراوانی تدارک می‌نمایند که می‌تواند توسط دولت در امور تولید و فرآیند رشد و توسعه جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

۷. جانشینی برای مالیات‌های مستقیم

با تکیه بر مزیت نهم، مالیات‌های غیرمستقیم می‌توانند جانشین مناسبی برای مالیات‌های مستقیم تصاعدی با شیب تند باشند و بنابراین از اثرات منفی آنها بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، جلوگیری کنند.



سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۴ : ۱۳

مالیات بر واردات^(۱)

➤ انواع مالیات بر واردات در ایران

یکی از اقلام مهم درآمدهای مالیاتی کشورها، مالیات بر واردات است، دلایلی که اخذ مالیات بر واردات را به عنوان مهم ترین درآمدی مالیاتی کشورها محسوب می نمایند عبارت اند از:

- حمایت از محصولات داخلی کشورها
- جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و تجملی
- کسب درآمد برای دولت
- مسائل اداری و اجرایی

صاحب نظران معتقد هستند که کشورهایی که از طریق اعمال سیاست های جایگزینی واردات به مرحله صنعتی شدن رسیده اند. غالباً مالیات بر واردات را به عنوان تشویق محصولات داخلی به کار گرفته اند، و وضع حقوق گمرکی سنگین بر کالاهای تجملی و غیرضروری در حقیقت به اجراء عدالت و اصل توان پرداخت مالیات دهندگان توجه به سزائی داشت و از طرفی، به عنوان کسب درآمد برای دولت محسوب می گردد و مقبولیت این نوع از مالیات، سهولت اجراء آن نسبت به سایر اقلام مالیاتی می باشد.

(۱) . (کردیچ، محمد، بررسی درآمدهای مالیاتی در ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره ۶، سال اول، مهرماه ۱۳۷۵، صفحه ۵۲ - ۵۳)

📌 انواع مالیات بر واردات در ایران

مالیات بر واردات در ایران، یکی از قدیمی ترین و متداول ترین اقسام مالیات است درآمد حاصل از مالیات بر واردات در بودجه عمومی فعلی دولت شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض اتومبیل های وارداتی، حق الثبت سفارش کالا و عواید جایگزین دروازه ای است.

براساس قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰، میزان حقوق گمرکی به موجب جداول تعرفه گمرکی مشخص شده در قانون مزبور تعیین و دریافت می گردد، لیکن تعرفه های سود بازرگانی همه ساله همراه مقررات صادرات و واردات مورد تجدید نظر و اصلاحات لازم قرار می گیرد.

عوارض اتومبیل های وارداتی، در تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ از ده درصد نرخ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ به ۳۰ درصد افزایش یافت و در ماده ۶ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات به ۳۰ درصد افزایش یافت که ملاک عمل اخذ این درآمد است.

درآمد حق الثبت سفارش کالا از سال ۱۳۴۶ به موجب تبصره ۱۶ قانون متمم بودجه سال مزبور به میزان ۲ درصد افزایش یافت، که تعرفه جدید نیز براساس ماده ۵ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶ مجلس شورای اسلامی به ۵ درصد و به موجب تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ به ۵ درصد برای کالاهای اساسی و ۱۵ درصد برای کالاهای دیگر تغییر یافت. از سال ۱۳۷۱، به موجب تبصره ۱۴ قانون بودجه، تعرفه مزبور به مأخذ ۵ ریال به ازاء هر دلار برای کالاهای اساسی و ۳۰ ریال به ازاء هر دلار برای کالاهای دیگر دریافت می گردد.

دریافت عواید جایگزین دروازه ای نیز به استناد بند الف ماده ۲ قانون لغو عوارض دروازه ای است که به موجب آن براساس حقوق گمرکی و سود بازرگانی تمام واردات کشور که به وسیله گمرک وصول می شود، صدی شش اضافه می گردد که شش درصد آن به موجب تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ ضمن ردیف خاصی در بودجه منظور می گردد.

با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و واردات کشور، سهم مالیات بر واردات به تدریج کاهش یافته است، به نحوی که در سال ۱۳۶۷ به کمترین سطح خود، یعنی ۱۴۸ درصد رسیده است. طی دوره ۷۲ - ۱۳۶۸، روند مزبور دوباره افزایش یافته است. به طوری که عملکرد آن در سال ۱۳۷۲ حاکی از سهم حدود ۲۸ درصدی این مالیات است. سهم مزبور در سال ۱۳۷۴، به حدود ۱۷۱ درصد کاهش یافته است.

از میان انواع مالیات بر واردات، سود بازرگانی با حدود ۶۳ درصد بالاترین سهم را داشت که پس از آن به ترتیب حق الثبت سفارش کالا (۲۲ درصد) و عوارض اتومبیل های وارداتی (۵ درصد) بوده است.

جدول زیر به تفکیک انواع مالیات بر واردات در ایران را طی سال های ۷۵ - ۱۳۵۷ نشان می دهد.

جدول انواع مالیات بر واردات در ایران ارقام به میلیون ریال

سال	مالیات بر حقوق گمرکی	مالیات بر سود بازرگانی	حقوق و سود دستگاه‌های اجرائی	عوارض جایگزین دروازه‌ای	%۳۰ ارزش اتومبیل وارداتی	حق‌الثبت سفارش کالا	مالیات خودرو وارداتی	جمع
۵۷	۶۷,۱۵۱	۳۶,۳۸۹	۳۶,۳۴۶	-	۳۹۶۴	-	-	۱۴۳,۷۵۰
۵۸	۶۲,۴۴۸	۳۳,۳۱۰	۶۰۰	۳۳۴	۱۵۲۸	۳۷۳۳	-	۱۰۰,۹۴۳
۵۹	۹۹,۹۶۳	۵۲,۱۳۴	۳۹۴	۷۹۶	۹۱۰	۷۱۰۱	-	۱۶۱,۳۹۷
۶۰	۱۰۱,۱۶۳	۵۴,۴۸۴	۷,۳۷۶	۴۰۰	۴۸۴	۵۸۲۵	-	۱۶۹,۷۴۳
۶۱	۷۴,۵۴۵	۸۰,۶۷۳	۳۳,۴۵۴	۷۳۰	۹۵۳	۳۷,۱۷۹	-	۲۱۷,۵۳۳
۶۲	۱۲۵,۹۴۰	۱۴۳,۵۰۳	۳۰,۷۵۷	۱۳۴۳	۵۳۰۰	۵۰,۴۳۳	-	۳۴۶,۳۷۴
۶۳	۱۳۹,۰۵۳	۱۳۶,۵۳۳	۳۱,۷۷۰	۲۶۱۲	۵۵۶۳	۳۰,۱۹۶	-	۳۴۵,۷۱۷
۶۴	۱۰۹,۰۵۴	۱۱۵,۳۶۸	۱۲,۱۷۸	۲۹۴۱	۷۳۸۳	۲۶,۹۵۸	-	۲۷۳,۷۸۲
۶۵	۷۵,۹۹۳	۱۱۸,۹۶۳	۳۹۵۵	۱۷۷۷	۳۷۱۲	۲۰,۳۶۹	-	۲۲۴,۷۷۲
۶۶	۶۶,۱۴۰	۸۶,۷۵۵	۱۲۴۴	۴۸۴	۱۸۹۳	۴۴,۶۸۷	-	۲۰۱,۳۰۳
۶۷	۴۹,۷۷۸	۵۷,۳۷۸	۱۷۳۱	۳۹۶	۱۰۵۶	۳۵,۴۱۶	-	۱۴۵,۷۵۵
۶۸	۷۰,۳۹۴	۹۰,۶۳۹	۲۵۰۱	۵۹۹	۱۴۰۵	۱۸۴,۳۷۴	-	۳۴۹,۷۰۳
۶۹	۱۱۴,۸۴۶	۱۶۱,۴۱۹	۲۸۳۹	۹۱۷	۷۵۲۶	۲۱۴,۸۰۷	-	۵۰۲,۳۶۴
۷۰	۱۸۰,۳۴۷	۳۸۸,۷۴۴	۲۶۳۸	۲۰۶۱	۷۱,۶۷۳	۳۰۶,۳۳۴	-	۹۵۱,۷۱۰
۷۱	۲۱۳,۰۱۶	۴۸۹,۱۲۵	۸۰۹۳	۴۱۳۸	۱۲۱,۳۳۳	۴۰۹,۷۳۹	-	۱,۳۴۵,۳۵۳
۷۲	۲۳۷,۰۷۳	۴۱۶,۹۰۴	۶۳۶۷	۵۵۳۸	۲۰۴,۹۱۶	۲۵۲,۷۲۹	-	۱,۱۲۳,۴۳۷
۷۳	۱۴۱,۴۹۹	۵۸۹,۵۳۶	-	-	۱۴۵,۵۸۷	۳۹۱,۳۷۱	۱۶,۳۵۳	۱,۲۸۴,۳۴۵
۷۴	۲۶۶۶	۷۸۹,۷۵۶	-	-	۴۳,۷۴۵	۴۰۴,۷۷۷	۸۹۴۱	۱,۳۴۹,۸۸۵
۷۵	-	۳۲۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰

مأخذ: قوانین بودجه کل کشور (۷۴ - ۱۳۵۷) و لایحه بودجه سال ۱۳۷۵.

چاپ

ارسال به دوستان

دریافت صفحه

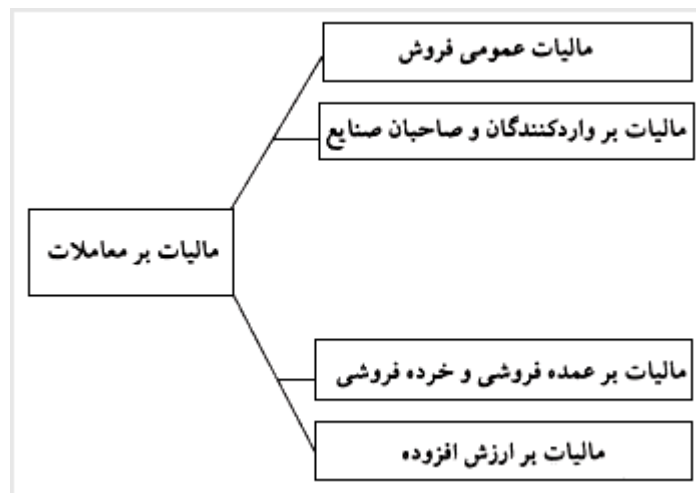


سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۸ : ۱۵ : ۱۳

۷ مالیات بر معاملات (فروش و مصرف - Consumption & Sales Tax)

- + مالیات عمومی فروش
- مالیات بر واردکنندگان و صاحبان منافع
- مالیات بر عمده‌فروشی و خرده‌فروشی
- مالیات بر ارزش افزوده
- انواع مالیات بر معاملات در ایران

مالیاتی که بیشتر بر مصرف و روش کالاهائی که مصرف عام دارند، وضع شوند، مالیات بر معاملات نام دارد. این مالیات معمولاً بر تمام مراحل تولید و توزیع اعمال می‌شود.



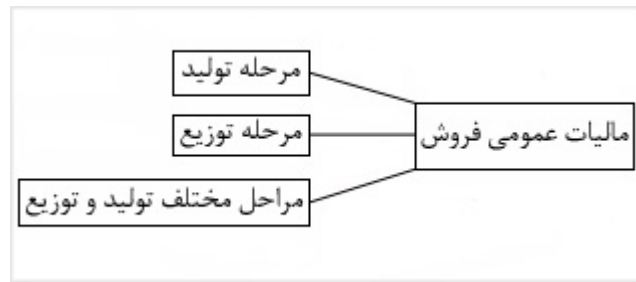
۸ مالیات عمومی فروش

از ساده‌ترین و قدیمی‌ترین انواع مالیات بر مصرف، مالیات عمومی فروش است. این مالیات معمولاً با نرخ یکسان برای فروش‌های انجام‌شده در تمام مراحل تولید اخذ می‌شود از مزیت این نوع مالیات، سهل و آسان بودن آن و از معایب آن می‌توان به ماهیت تجمعی آن اشاره کرد.

۹ مراحل مالیات عمومی فروش

از مراحل مالیات عمومی فروش می‌توان به سه مرحله زیر اشاره کرد:

۱. مالیات بر فروش در مرحله تولید
 ۲. مالیات بر فروش در مرحله توزیع
 ۳. مالیات بر فروش در مراحل مختلف تولید و توزیع
- شکل شماره ۳ مراحل فوق را نشان می‌دهد.



شکل شماره ۳. مراحل مالیات عمومی فروش

مالیات بر واردکنندگان و صاحبان منافع

این نوع از مالیات به یک مرحله‌ای بودن مالیات‌های فروش معروف است و بخش‌های اقتصادی در حال رشد را تشویق می‌کند و با حذف مالیات بر تولید موادغذایی، از تحمل بار مالیات بر طبقات و اقشار آسیب‌پذیر جامعه جلوگیری می‌نماید.

مالیات بر عمده‌فروشی و خرده‌فروشی

این نوع از مالیات براساس فروش‌های انجام‌شده به خرده‌فروشان وضع می‌گردد و بر آخرین مرحله نظام توزیع، یعنی بر مصرف‌کنندگان وضع می‌شود و در نتیجه، تمام ارزش افزوده مراحل متوالی تولید و توزیع را شامل می‌گردد.

مالیات بر ارزش افزوده

مهم‌ترین نوآوری در نیمه دوم قرن بیستم، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده (عواید فروش منهای هزینه خرید مواد اولیه و نهاده‌ها و خدمات خاص) در مراحل متوالی تولید و توزیع وضع می‌گردد. از سوی دیگر ارزش افزوده برابر است با جمع دستمزدها ا جاره، بهره و سود. بنابراین، در اصل، پایه این مالیات را می‌توان از دو طریق کسر خریده‌ها از فروش یا جمع درآمد عوامل تولید محاسبه کرد. مهم‌ترین مشکلی که در خصوص به‌کار گرفتن این نوع از مالیات وجود دارد، پرهزینه بودن و مشکلات اداری و اجرائی و تشکیلاتی آن است.

انواع مالیات بر معاملات در ایران

انواع مالیات بر معاملات در ایران شامل مالیات بر فرآورده‌های نفتی، مالیات بر تولید الکل صنعتی و طبی، مالیات نوشابه‌های غیرالکلی، مالیات بر فروش سیگار، مالیات اتومبیل، نقل و انتقال شناورها، عوارض خروج از کشور، ۱۵ درصد اتومبیل‌های داخلی، مالیات نقل و انتقال اتومبیل، مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار، مالیات نوار ضبط صوت و تصویر، مالیات فروش خاویار و موارد متفرقه.

آخرین مصوبه قانون مالیات بر فرآورده‌های نفتی مربوط به مصوبه مورخ ۱۳۴۴/۳/۱۹ هیئت‌وزیران است که به‌موجب این مصوبه ۲ ریال برای هر لیتر به‌عنوان مالیات غیرمستقیم به خزانه واریز می‌گردد. پرداخت مالیات مواد الکلی برای نخستین بار در سال ۱۳۲۷ هجری قمری مرسوم گشت ولی اکنون فقط فرآورده‌های الکلی صنعتی و طبی را شامل می‌گردد. به‌موجب تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۱، قانون قبلی مالیات نوشابه‌های غیرالکلی ملغی و براساس اندازه‌گیری حجم از قرار هر لیتر ۱۴ ریال تعیین گردید. در سال ۱۳۶۸ به‌موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۸، نرخ مالیات بر نوشابه‌های غیرالکلی به لیتری ۷۰ ریال افزایش یافت که هم‌اکنون نیز مورد عمل می‌باشد.

مالیات اتومبیل برای نخستین بار براساس قانون مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۴۵ برقرار گردید. که در مصوبه مورخ ۱۳۵۹/۳/۱ شورای انقلاب لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌های سواری و صفحات گرامافون مورد اصلاح قرار گرفت. آخرین مجوز قانون وصول این درآمد، ماده ۳ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات است.

همچنین مالیات صدی ۱۵ ارزش اتومبیل‌های داخلی به‌موجب مجوز قانونی وصول مالیات مقطوع بوده است که براساس ماده ۱۳ این قانون عمل می‌گردد. مالیات بر نوار ضبط صوت و تصویر از سال ۱۳۵۹ به‌موجب لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت و تصویر، مصوب اول خردادماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب اخذ می‌گردد. براساس همین لایحه قانونی، نوارهای مزبور جزء اموال دولت محسوب شده و جرمه قاچاق برای آن تعیین شده است.

مالیات بر فروش سیگار از عمده‌ترین اقلام مالیات بر معاملات در ایران به‌شمار می‌آید. این نوع مالیات براساس مصوبات سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، تبصره ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲، تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و ماده ۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن مورد اصلاح واقع شده است. مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل مربوط به ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب می‌باشد، که براساس آن (ماده یک قانون) وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات می‌باشد.

مالیات غیرمستقیم بر فروش خاویار نیز از سال ۱۳۶۳ به موجب تبصره ۶۲ قانون بودجه سال مزبور مشخص شد، که در سال ۱۳۶۴ به موجب تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ از ۱۵ درصد سال ۱۳۶۳ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۶۴ افزایش یافت. مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار، به موجب تبصره ۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۱، تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تغییراتی نسبت به تبصره‌های ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ داده شد.

مالیات بر عوارض گذرنامه خروج از کشور از سال ۱۳۷۲ منظور شد که از سال ۱۳۷۲ از درآمدهای متفرقه به درآمدهای مالیاتی منتقل شده است.

چاپ

ارسال به دوستان

دریافت صفحه



سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۱ : ۴۱ : ۱۳

مالیات بر دارائی (Property Tax)

- ☐ مالیات سالیانه املاک
- ☐ مالیات مستغلات مسکونی خالی
- ☐ مالیات بر اراضی بایر
- ☐ مالیات بر ارث (Succession Tax)
- ☐ حق تمیر

مالیات بر دارائی یا ثروت، مالیات‌هائی هستند که از مایملک اشخاص حقیقی وصول می‌شود و ممکن است از دو منبع خاص یعنی دارائی و سرمایه وصول گردد.

دارائی مجموعه اموال و حقوقی است که به صاحبان مؤسسه یا اشخاص ثابت تعلق دارد. در حالی‌که سرمایه حق و علائق مادی صاحب و صاحبان مؤسسه نسبت به دارائی‌های مؤسسه است. بنابراین چنانچه مالیات بر دارائی وضع شود، ممکن است این دارائی تماماً به خود شخص تعلق نداشته باشد و بخشی از آن، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به دیگر اشخاص تعلق داشته باشد.

مالیات بر دارائی در قانون مالیات‌های مستقیم طی مواد ۲ تا ۱۶ اشاره شده است.

دریافت صفحه ارسال به دوستان چاپ